

시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산 대부료 및 매각대금 연체관리 불철저
2. 소관부점 : 부산지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

부산지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제34조 제1항에 따르면 국유재산 피대부자가 납부기한까지 대부료를 납부하지 아니한 경우 대부계약을 해지할 수 있다고 되어 있고, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제20조 제2항에 따르면 대부료 연체에 따른 납부최고에도 불구하고 대부료 및 연체료를 납부하지 않아 해당 대부료의 최초 대부료 납부기한을 6개월 이상 경과하는 경우에는 대부계약을 해지하도록 되어 있으며 다만, 각 호¹⁾의 어느

-
- 1) 1. 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제6조에 따른 지정을 받은 공공기관
2. 담보설정 등 이행보증조치(분납대부료 이행보증조치는 제외한다)가 확보된 경우
3. 대부료 및 연체료의 30퍼센트 이상을 변제한 경우
4. 연간 대부료 원금 30만 원 미만인 경우 5. 계약을 유지하는 것이 국가에 유리한 경우

하나에 해당하여 부점장 승인을 받아 그에 대한 기록을 전자적으로 보존한 경우에는 해지를 보류하고 대부료 납부를 고지할 수 있도록 되어 있다.

또한, 세칙 제52조 제1항에 따르면 국유재산의 매수자가 매각대금을 체납한 경우 그 계약을 해제할 수 있다고 되어 있고, 같은 조 제2항에 따르면 제1항에도 불구하고 매수자가 납부보장책을 제시하고 이에 타당성이 인정되거나, 계약을 해제하는 것이 국가에 현저하게 불리하다고 인정되는 경우 그 계약을 해제하지 아니할 수 있으며, 이 경우 매각대금이 12개월을 초과하여 체납된 경우에는 그 사유를 명시하여 부점장의 승인을 받아야 한다고 되어 있다.

따라서, 재산관리 담당자는 국유재산의 대부료 또는 매각대금이 장기간²⁾ 연체된 경우 그 계약을 해지하거나 특별한 사유가 있는 경우 해지보류 승인을 받는 등 적절하게 조치하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 부산지역본부 소관 국유재산 대부료 및 매각대금의 연체관리 실태를 점검한 결과

‘기재생략’ 소재 국유재산의 경우 피대부자 ○○○이 2021. 9. 4. 부터 대부료를 연체하여 연체발생일로부터 약 12개월이 경과하였는데도 대부계약을 해지하거나 해지보류 승인을 받지 않고 있는 것으로 확인되었고

2) 본 감사에서는 대부료의 경우 연체기간 6개월, 매각대금의 경우 연체기간 12개월 경과 여부를 기준으로 관리 적정성을 판단함

‘기재생략’ 소재 국유재산의 경우 매수자 △△△가 2020. 2. 3. 매매계약 보증금을 납부한 후, 2회차 분납대금을 납부기한인 2021. 2. 3까지 납부해야 하나 약 19개월이 지난 감사일 현재까지 납부하지 않고 있는데도 매매계약을 해제하거나 해제보류 승인을 받지 않고 있는 등

[표 6] 및 [별지 3] “국유재산 대부료 및 매각대금 연체관리 미조치 명세”와 같이 대부료 또는 매각대금이 장기간 연체되었는데도 그 계약을 해지·해제하거나 해지·해제 보류 승인을 받지 않은 XXX건(총 연체금액 : XXX,XXX천 원)이 확인되었다.

[표 6] 대부료 및 매각대금 연체관리 미조치 현황

(단위 : 건, 천 원)

구분	합계		연체기간			
			6개월 이상 1년 미만		1년 이상 5년 미만	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액

“기재 생략”

[소관부점 의견] 부산지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 국유재산 대부료 및 매각대금의 연체관리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

부산지역본부 본부장은 국유재산의 대부료 및 매각대금이 장기간 연체된 XXX건에 대하여 그 계약의 해지·해제 또는 해지·해제 보류 승인 등의 조치를 하고, 앞으로 연체된 국유재산 대부료 및 매각대금에 대한 관리가 적기에 이루어지도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)